

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1066/2532

บริษัท การ์เดียน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอร์จเฟรนด์ ชิพ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสาม, มาตรา 609 วรรคท้าย, มาตรา 624

การที่บริษัทเดินเรือขนส่งสินค้าจากประเทศอินเดียมายังท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง เป็นการรับขนของทางทะเล ซึ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 วรรคท้าย ให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้นปัจจุบันกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลของประเทศไทยยังไม่มี ในเรื่องอายุความฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายหรือนุบสลายของสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งทางทะเล ต้องนำ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 8 หมวด 1 ว่าด้วยการรับขนของ อันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสามเมื่อปรากฏว่าผู้ซื้อสินค้าตามฟ้องหรือผู้รับตราส่งรับสินค้าไปเมื่อ พ.ศ. 2522 และ 2523 โจทก์รับช่วงสิทธิเรียกร้องมาจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับตราส่งมาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายและนุบสลายของสินค้าเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามมาตรา 624. (ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจประกันภัยทุกประเภท ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทการ์เดียนแอสซัวรันส์จำกัด สาขาประเทศไทย บริษัทอีสต์เอเชียติก(ประเทศไทย) จำกัด ได้สั่งซื้อสินค้าหลายชนิดเมื่อเดือนสิงหาคมกันยายน และตุลาคม พ.ศ. 2522 และเดือนพฤษภาคม 2523 จากประเทศอินเดีย บริษัทเลียนซุนชิปปิงแอนด์เทรดี้ง (ฟิทีอี) จำกัด และบริษัทคริสตัลชิปปิง ฟิวิที. จำกัด เป็นผู้ขนส่งสินค้ามายังประเทศไทย สินค้าทั้งหมดมีประกันวินาศภัยเพื่อความเสียหายในระหว่างขนส่งไว้กับบริษัทการ์เดียนแอสซัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย ปรากฏว่าสินค้าสูญหายและนุบสลายเป็นเงินรวม 318,648.90 บาท บริษัทดังกล่าวและโจทก์ชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ซื้อสินค้าไปแล้ว บริษัทเดินเรือทั้งสองว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการขนส่งสินค้าจากเรือที่จอดเทียบท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยลงสู่ท่า ดำเนินการทางพิธีการศุลกากรขออนุมัติการทำเรือเพื่อให้เรือเข้าเทียบท่า รับคืนใบตราส่งจากผู้ซื้อแล้วออกไปปล่อยสินค้าให้ผู้ซื้อ จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ขอให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 318,648.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้มีวัตถุประสงค์รับขนส่งสินค้าทางทะเลแต่มีวัตถุประสงค์รับขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นฝั่ง และขนส่งสินค้าลงเรือที่จอดเทียบท่าจำเลยทั้งสองมิได้เป็นผู้ขนส่งร่วมหรือเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ และคดีของโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 318,648.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลจำพวกบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจรับประกันภัยทุกประเภท ได้รับโอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ตลอดจนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทการ์เดียนแอสซัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญยนต์อะไหล่ และบริษัทอิตัลไทยอินดัสเตรียล จำกัด ได้สั่งซื้อสินค้าตามฟ้องจากประเทศอินเดีย บริษัทเลียนซูนชิปปิง แอนด์เทรดดิ้ง (พีทีอี) จำกัด เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามฟ้องข้อ ก. ข. และ ค. บริษัทคริสตัลชิปปิง พีวีที. จำกัดเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามฟ้องข้อ ง.มายังประเทศไทย สินค้าทั้งหมดมีประกันวินาศภัยเพื่อความปลอดภัยในระหว่างขนส่งไว้กับบริษัทการ์เดียนแอสซัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย เมื่อผู้ซื้อมารับสินค้าที่ท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปรากฏว่าสินค้าสูญหายและนุบสลายเป็นเงินรวม 318,648.90 บาท บริษัทการ์เดียนแอสซัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย และโจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน 318,648.90 บาท จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลจำพวกห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 มีวัตถุประสงค์หลายประการรวมทั้งรับเหมาขนถ่ายสินค้าและบรรทุกสินค้ารับขนส่งและออกของตามพิธีการของศุลกากร และเป็นตัวแทนเดินเรือทะเลต่างประเทศด้วย บริษัทเดินเรือทั้งสองไม่มีสำนักงานสาขาหรือตัวแทนในประเทศไทย จึงว่าจำเลยที่ 1 ขนสินค้าตามฟ้องจากเรือที่จอดเทียบท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยลงสู่ท่า และจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ดำเนินการทางพิธีการศุลกากร ขออนุมัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้เรือเข้าเทียบท่า รับคืนใบตราส่งจากผู้ซื้อแล้วออกไปปล่อยสินค้าให้ผู้ซื้อไปรับสินค้าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นทางค้าปกติของจำเลยที่ 1

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การขนส่งสินค้าตามฟ้องสิ้นสุดลงแล้วเมื่อเรือบรรทุกสินค้าเข้าเทียบท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง จำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้รับจ้างขนถ่ายสินค้าตามฟ้องจากเรือลงสู่ท่าโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างมิใช่บำเหน็จที่เรียกว่าค่าระวางพาหนะ จำเลยทั้งสองจึงมีต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าตามฟ้องสูญหายและนุบสลาย กับคดีของโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 นั้น เห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสองในปัญหาอายุความเสียก่อน การที่บริษัทเดินเรือทั้งสองขนส่งสินค้าจากประเทศอินเดียมายังท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง เป็นการรับขนส่งของทางทะเล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 วรรคท้ายบัญญัติว่า 'รับขนส่งของทางทะเลท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น' ปัจจุบันกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเลของประเทศไทยยังไม่มี ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ในเรื่องอายุความฟ้องเรียกร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายหรือนุบสลายของสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งทางทะเล ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 624 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 8 หมวด 1 ว่าด้วยรับขนส่งของอันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสามมาตรา 624 บัญญัติว่า 'ในข้อความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือนุบสลายหรือส่งชกช้านั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต' ปรากฏว่าผู้ซื้อสินค้าตามฟ้องหรือผู้รับตราส่งรับสินค้าไปเมื่อพุทธศักราช 2522 และ 2523 โจทก์รับช่วงสิทธิเรียกร้องมาจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับตราส่งมาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายและนุบสลายของสินค้าตามฟ้องเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามมาตรา 624 เมื่อคดีของโจทก์ขาดอายุความซึ่งจะต้องพิพากษายกฟ้องแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสองในปัญหาอื่น'

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ.

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เรื่องอายุความฟ้องร้องผู้ขนส่งให้รับผิดชอบในกรณีที่ดินที่ขนส่งทางทะเลเกิดสูญหายหรือเสียหายมีปัญหว่าในขณะที่กฎหมายและ'รับขนทางทะเลยังไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายไทยควรจะใช้อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา624หรือมาตราเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยั้งนั้นปัญหานี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้เป็น2ทางคือ 1.ทางแรกศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในเมื่อกฎหมายแด้วยการรับขนทางทะเลยังไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายไทยจะนั้นในเรื่องอายุความฟ้องร้องผู้รับขนให้รับผิดชอบในการขนส่งจึงอาจใช้มกำหนด1ปีปรับแก้คดีได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่784/2502(ประชุมใหญ่)) 2.ทางที่สองศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อกฎหมายและข้อบังคับด้วยการรับขนทางทะเลยังไม่มีและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา624ก็ไม่ใช่กฎหมายว่าด้วยการรับขนทางทะเลการฟ้องร้องฟ้องอายุความทั่วไปตามมาตรา164มีกำหนด10ปีซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงยิ่งกว่าที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและลักษณะ8เรื่องรับขน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1583/2511,1295/2516,447/2521,585/2521,731-732/2523,871/2525,942/2531) ศาลฎีกาได้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่เมื่อปีพ.ศ.2502ศาลฎีกาได้วินิจฉัยกลับหลักเดิมโดยยึดถือหลักว่าการฟ้องร้องผู้รับขนทางทะเลความ10ปีมาตลอดเป็นเวลาถึงเกือบ30ปีจึงได้มีการวินิจฉัยปัญหานี้โดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาอีกครั้งในปีพ.ศ.2532ตามคำพิพากษาที่ออกโดยกลับไปใช้หลักเดิมตามที่วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่784/2502(ประชุมใหญ่)ซึ่งผู้บันทึกเห็นว่าน่าจะชอบด้วยเหตุผลแล้วทั้งนี้เพราะกรณีพิพาทกันด้วยสัญญารับขนทางทะเลแนววินิจฉัยของศาลฎีกาส่วนใหญ่ก็ได้นำหลักในเรื่องรับขนทางทะเลที่เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยั้งอยู่แล้วเช่นในเรื่องความรับผิดชอบของผู้ขนส่งหลายทอดตามมาตรา618ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดคตามมาตรา625หรือสิทธิของผู้รับตราส่งตามมาตรา627(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่1583/2511,1295/2516,1123/2519,447/2521,1984/2522,2570/2523,2939/2524,871/2525,1284/2526,2259/2527,384/2528)ไม่น่าจะมีเหตุผลใดเลยที่จะนำมาตรา624มาใช้บังคับด้วยในฐานะที่เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยั้งไม่ได้ทั้งมาตรา624ก็บัญญัติขนส่งในกรณีที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชกซ้ำไว้โดยตรงซึ่งตรงกับเรื่องและใกล้เคียงมากกว่าที่จะนำบทบัญญัติในเรื่องอายุความมาใช้นั้นบทบัญญัติในมาตรา164แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ควรนำมาใช้เฉพาะกับกรณีที่ไม่มบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนั้นและไม่มีบทกฎหมายอื่นใดที่ใกล้เคียงอย่างยั้งอยู่จริงๆเท่านั้นหากมีบทกฎหมายใดที่ถือว่าใกล้เคียงอย่างยั้งในเรื่องนั้นนำบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับก่อนจะนำอายุความทั่วไปตามมาตรา164มาใช้บังคับหาได้ไม่และการใช้อายุความ1ปีตามมาตรา624ก็แก้ทั้งผู้ขนส่งและผู้ส่งสินค้าทั้งนี้เพราะหากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานเกินไปพยานหลักฐานสำคัญอาจสูญหายหรือยากแก่การที่จะรวบรวมดำเนินคดีและต่อสู้คดีได้ ประณญาติผดุง